



Nr. 232 Ministerbesprechung vom 25. November 1932, 16 Uhr

R 43 I/1458, S. 363–380

Anwesend: v. Papen, v. Gayl, Graf Schwerin v. Krosigk, Warmbold, Schäffer, Gürtner, v. Schleicher, v. Eltz-Rübenach, v. Braun, Popitz; StS Planck, Meissner, v. Bülow, Koenigs, Mussehl, Schwarzkopf; MinDir. Marcks, Gottheiner; Protokoll: MinR Wienstein (Punkt 1–7), Vogels (Punkt 8 und 9), Feßler (Punkt 10).

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Politische Lage.
2. Mixed Claims.
3. Antrag des Vorstandes der Sozialdemokratischen Partei auf Zulassung eines Volksbegehrens.
4. Entwurf einer Verordnung über Fürsorgeerziehung. [...]
5. Streiks in lebenswichtigen Betrieben.
6. Verhandlungen mit den Ländern.
7. Außerhalb der Tagesordnung: Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Reichsbahn. [...]
8. Außerhalb der Tagesordnung: Beibehaltung des Aufsichtsratspostens durch Reichsminister Dr. Bracht. [...]
9. Außerhalb der Tagesordnung: Abänderung der Verordnung vom 5. September 1932 zur Vermehrung und Erhaltung der Arbeitsgelegenheit.
10. Außerhalb der Tagesordnung: Zeche Sachsen.

1. Politische Lage.

Der Reichswehrminister berichtete, daß er bei einer Aussprache mit Hitler ¹ an diesen eine Reihe von Fragen gerichtet habe, die Hitler auch sofort beantwortet habe. Es handele sich um folgende fünf Fragen und Antworten:

¹ Die Aussprache hatte am 23. 11. stattgefunden. Vgl. Goebbels, Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei, S. 209.

a) Sei Hitler bereit, in ein anders
zusammengesetztes und viel-
leicht anders geführtes Kabi-
nett als Kabinettsmitglied
einzutreten?

Antwort: Nein.

b) Würde Hitler ein von dem
jetzigen Reichswehrmi-
nister geführtes Kabinett
bekämpfen?

Antwort: Ja. Er, Hitler, würde
diesen notwendigen Kampf
allerdings sehr bedauern.

c) Würde Hitler anderen Mitglie-
dern der Nationalsozialisti-
schen Partei die Erlaubnis
geben, in ein nicht von Hitler
geführtes Reichskabinett
einzutreten?

Antwort: Nein.

d) Würde Hitler einem Ange-
hörigen der Nationalsozia-
listischen Partei erlauben,
als Beobachter oder Verbin-
dungsmann oder in ähnlicher
Konstruktion in ein Reichskabi-
nett einzutreten?

Antwort: Nein.

e) Wie denke Hitler über irgend-
eine Verbindung mit dem
Herrn Reichspräsidenten oder
mit der Reichsregierung?

Antwort: Irgend eine Verbindung mit
der Reichsregierung lehne er
ab.

Dem Herrn Reichspräsidenten
werde er seinen Rat nicht
versagen, wenn er ihn haben
wolle.

Im übrigen habe Hitler darauf hingewiesen, daß jede Regierung nach seiner Ansicht gezwungen sein
werde, den Reichstag aufzulösen.

Der *Reichsminister des Innern* warf die Frage auf, welches Ergebnis die Besprechungen des Abge-
ordneten Kaas mit den Parteien gehabt hätten.

Der *Reichskanzler* erwiderte, daß der Abgeordnete Kaas mit Hugenberg und Dingeldey verhandelt habe. Das Ergebnis sei ihm, dem Reichskanzler, nicht bekannt. Zur Zeit verhandle Kaas mit Hitler und werde anschließend sofort dem Herrn Reichspräsidenten Bericht erstatten².

Der *Reichspost- und Verkehrsminister* führte aus, daß der Haß des Zentrums gegen den Reichskanzler unverändert fortbestehe. Nach seiner festen Überzeugung müsse der Reichskanzler mit seinem Idealismus und mit seiner Tatkraft dem Reichskabinett erhalten bleiben und an der Spitze des Reichskabinetts bleiben.

Der *Reichskanzler* bat die Mitglieder des Reichskabinetts, auch über Personalfragen ganz offen ihre Ansicht mitzuteilen.

Der *Reichswehrminister* führte aus, daß nur ein Mann wie Hitler für ein Präsidialkabinett einen ausgesprochenen Gewinn darstellen werde. Hitler verfüge immerhin über einen Anhang von einem Drittel der Wählerschaft. Diese Tatsache würde sich auch zugunsten einer Reichsregierung auswirken, in der die Nationalsozialisten vertreten seien. Wenn nun eine andere Persönlichkeit, vielleicht neutraler Art, an die Spitze der Reichsregierung treten sollte, dann würde diese Persönlichkeit vielleicht zunächst in der Öffentlichkeit Beifall finden. Der Beifall würde jedoch sehr bald aufhören.

Das Zentrum vertrete die Auffassung, es müsse ein Mann an die Spitze der Reichsregierung treten, der von den Deutschnationalen an bis zu den Sozialdemokraten Beifall finde. Daß solche Persönlichkeit nicht gefunden werden könne, sei selbstverständlich. Abschließend komme er zu dem Ergebnis, daß durch einen Wechsel des Reichskanzlers nichts gewonnen werden könne.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* führte aus, daß gestern abend (24. November) eine Unterredung Hitlers mit Hugenberg stattgefunden habe³. Vielleicht sei diese Unterredung doch nicht ganz ohne Ergebnis verlaufen und eröffne Aussichten auf die Wiederherstellung der Harzburger Front. Dann könne man vielleicht mit dieser Unterstützung eine neue Reichsregierung bilden. Die Lage würde sich schwierig gestalten, falls das nicht gelingen sollte. Dann sei unter Umständen mit einer Demonstration von 20 bis 30 000 Braunjacken in Berlin zu rechnen. Auch die Gefahr des Generalstreiks tauche auf. Vielleicht könne man nochmals den Herrn Reichspräsidenten bitten, auf die Nationalsozialisten im Sinne ihrer Regierungsbeteiligung einzuwirken.

Der *Reichsminister der Finanzen* wies auf die Gefahr hin, daß die nationale Jugend in ausgesprochener Opposition zur Regierung stehe. Es könne die Situation entstehen, daß die Regierung auf die nationale Jugend schließen lassen müsse. Vielleicht könne die Situation dann anders betrachtet werden, wenn die Reichsregierung eine breite Basis habe. Anderenfalls sehe er bei einer künstlichen Wirtschaftsbelebung die Gefahr der Inflation.

Ein Präsidialkabinett werde binnen kurzem zum militärischen Ausnahmezustand greifen müssen⁴.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß nur zweierlei Wege übrig blieben. Es bestehe die eine Möglichkeit, entschlossen die Staatsautorität zu verteidigen, notfalls mit Gewalt. Die Wirtschaft müsse in diesem Falle mit allen Kräften belebt werden. Eine andere Möglichkeit erblicke er nur in nochmaligen Bemühungen um eine Verständigung mit Hitler.

Der *Reichsarbeitsminister* führte aus, daß die Öffentlichkeit vielfach den endgültigen Rücktritt des gesamten Kabinetts erwarte. Für das Reichskabinett entstehe jedoch die Frage, ob es den Herrn Reichspräsidenten im Stich lassen solle. Wirtschaftlich sehe er nicht ganz so pessimistisch wie der

² Hierzu Dok. Nr. 233.

³ Hierüber Aufzeichnungen nicht ermittelt. Bei Goebbels (a.a.O., S. 210, Eintragung vom 24.11.32) heißt es lediglich: „Jetzt, da die Verhandlungen zu Ende sind, hält der Führer eine Besprechung mit Hugenberg ab. Sie bleibt ohne direktes Ergebnis.“

⁴ Über seine in der Ministerbesprechung hier gemachten Ausführungen vermerkte der RFM unter dem 27. 11. in seinem Tagebuch: „Alle waren der Ansicht, daß wir schwersten Entscheidungen entgegengingen. Ich drückte mich vielleicht am pessimistischsten aus, erklärte, daß bei der infolge Streiks und Unruhen zu erwartenden politischen Unruhe eine Belebung der Wirtschaft nicht zu erreichen und ein Arbeitsbeschaffungsprogramm unwirksam sein würde. Das Schicksal des Kabinetts werde sich daher bald erfüllen, und fraglich sei nur, ob die Reichswehr es aushalten könne, auf rechts und auf links zu schießen. Beschlüsse wurden nicht gefaßt.“ (IfZ ZS/A-20, Bd. 4, Bl. 5).

Reichsminister der Finanzen. Die Ziffern der Arbeitslosen seien in der Mitte des Monats erfahrungsgemäß immer ungünstig. Das beruhe auf gewissen statistischen Gründen.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß er in dem veröffentlichten Briefwechsel des Herrn Reichspräsidenten mit Hitler ⁵ in einigen Punkten nicht ganz klar sehe. Es entstehe für ihn die Frage, ob Hitler vom Herrn Reichspräsidenten ausdrücklich die Auflösung des Reichstags für den Fall verlangt habe, daß er, Hitler, Chef einer Präsidialregierung würde.

Der *Reichswehrminister* erklärte, daß Hitler diese Vollmacht ausdrücklich verlangt habe ⁶.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß dann Hitler offenbar mit Neuwahlen unter der Parole „Hindenburg–Hitler“ gerechnet habe. Er warf dann weiter die Frage auf, ob über ein etwaiges Regierungsprogramm Hitlers gesprochen worden sei.

Der *Reichswehrminister* erwiderte, daß Hitler jedenfalls über einige Punkte seines Programms gesprochen habe. Hitler wolle Arbeitsbeschaffung von unten durch Neuschaffung von Geld, er wolle also Inflation, Außenpolitisch verlange er einen vollständigen Kurswechsel. Er wolle sich mit Italien verständigen und sich gegen Frankreich wenden.

Der *Reichsminister der Justiz* wies darauf hin, daß der Reichsregierung bald eine Wahl zwischen verschiedenen Wegen nicht mehr möglich sein werde. Eine parlamentarische Lösung der augenblicklichen Krisis sehe er nicht. Es entstehe die Frage, was die Reichsregierung gewinnen könne, wenn die Person des Reichskanzlers wechsele. Nach seiner Ansicht werde die Reichsregierung durch einen derartigen Wechsel nichts gewinnen können. Ihm sei noch nicht ganz klar, ob der Herr Reichspräsident entschlossen sei, Hitler als Chef eines Präsidialkabinetts auf jeden Fall abzulehnen.

Der *Reichswehrminister* erwiderte, daß der Herr Reichspräsident dazu unbedingt entschlossen sei. Er betonte im übrigen, daß die Reichsregierung festen Willen beweisen müsse. Nach sorgfältigster Prüfung aller Möglichkeiten müsse die Reichsregierung die notwendigen Wege beschreiten.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß ein Präsidialkabinett dann eine unmittelbare Gefahr für das gesamte Reichsgefüge bedeuten würde, wenn Hitler Reichskanzler und Nationalsozialisten Chefs sämtlicher Hoheitsministerien würden. Besonders im Süden würde man eine derartige Entwicklung als äußerst gefährlich ansehen.

Reichsminister Dr. Popitz warf die Frage auf, was im Moment eines militärischen Zusammenstoßes wirklich geschehen werde.

Der *Reichsminister des Innern* bat zu bedenken, daß auch Hitler und Hugenberg noch nicht die Mehrheit im Parlament hätten. Er habe Nachrichten aus Sachsen, daß die Kommunisten gemeinsam mit der Eisernen Front für den Fall rüsteten, daß Hitler Reichskanzler würde. Auch für die gesamte Verwaltung werde Hitler eine Gefahr bedeuten. Die Anhänger Hitlers verlangten Posten. Ein großer Beamenschub würde also unvermeidlich sein. Bei diesem Beamenschub würden die Beamten jedoch nicht so sorgfältig nach sachlichen Gesichtspunkten ausgesucht werden, wie das jetzt in Preußen geschehen sei.

Der *Reichswehrminister* betonte, daß der Reichskanzler nicht auch zugleich Wehrminister sein dürfe. Es werde sich nicht vermeiden lassen, mit dem militärischen Ausnahmezustand ernsthaft zu rechnen. Wenn der militärische Ausnahmezustand verhängt werden müsse, richtete sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zwangsläufig auf den Reichswehrminister als den Inhaber der vollziehenden Gewalt. Die Öffentlichkeit würde dann von der Person des Reichskanzlers abgelenkt werden, der schon zu sehr angegriffen worden sei. Darin erblicke er dann einen gewissen Vorteil.

Bei der Reichswehr sei nicht mehr Begeisterung für Hitler vorhanden. Alle Fragen, die den militärischen Ausnahmezustand beträfen, würden heute, den 25. November, und morgen nochmals sorgfältig im Reichswehrministerium durchgeprüft ⁷. Man brauche keine Sorge zu haben, daß hier irgend

⁵ Mit Ausnahme des von Hitler dem RPräs. am 21. 11. persönlich überreichten Schreibens (s. Dok. Nr. 224) hatte die RReg. den Briefwechsel durch WTB am 24. 11. veröffentlichen lassen (WTBNr. 2520 in R 43 I/1309, S. 627–634).

⁶ Gemeint ist offenbar: in der Aussprache mit Schleicher am 23.11.32.

⁷ Betrifft offenbar die „kriegsspielartige Studie“ des Oberstleutnants Ott. Vgl. Dok. Nr. 239 b, dort auch Anm. 10.

etwas versagen würde. Eine Verstärkung der Reichswehr, vielleicht unter Einsetzung von Formationen wie der S. A., würde keinesfalls den Apparat besser machen, sondern nur Erschwerungen bringen.

Der *Reichswirtschaftsminister* wies darauf hin, daß die Nachrichten aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika wegen der Schuldenfrage ihn beunruhigten⁸. Er befürchte wegen dieser Nachrichten einen gewissen Rückschlag in der langsam sich anbahnenden Wirtschaftsentwicklung. Wirtschaftspolitisch denke er deshalb nicht so optimistisch wie der Reichsarbeitsminister.

Nach seiner Ansicht solle man nochmals den Versuch einer Wiederherstellung der Harzburger Front unterstützen.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß der Herr Reichspräsident fest entschlossen sei, Hitler nicht zum Chef einer Präsidialregierung zu machen. Der Herr Reichspräsident sei ferner fest entschlossen, alle Maßnahmen zu treffen, die etwa notwendig würden. Hugenberg habe dem Herrn Reichspräsidenten und ihm gegenüber erklärt, daß er nur ein Präsidialkabinett wünsche. Der Herr Reichspräsident würde darauf bestehen, daß die Beschaffung von Arbeit und Brot noch mehr als bisher gefördert werde, besonders dann, wenn das Parlament wieder aufgelöst werden sollte. Während dieser Zeit würde der Herr Reichspräsident auch keine Verfassungsänderungen vornehmen wollen. Er fühle sich dann vielmehr gerade während der parlamentslosen Zeit als Garant der Reichsverfassung.

Das Reichskabinett habe die Pflicht, einem eventuellen Rufe des Herrn Reichspräsidenten Folge zu leisten. Er könne nicht sehen, daß die allgemeine Lage schlechter sei als vor einem Jahr. In der Wirtschaft habe sich eine gewisse Belebung gezeigt. Auch in außenpolitischer Beziehung sei vieles besser als vor einem Jahr.

2. Mixed Claims⁹.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß Ressortbesprechungen über die Frage der mixed claims für Sonnabend, den 26. November, vorgesehen seien. Nach Abschluß der Ressortberatungen werde sich das Reichskabinett mit der Frage befassen müssen¹⁰.

⁸ Bezieht sich vermutlich auf die am 23. 11. bekanntgewordene negative Stellungnahme Washingtons zur Erklärung Großbritanniens, daß es seine zum 15.12.32 fällig werdende Kriegsschuldenrate an Amerika nicht zahlen können. Präs. Hoover hatte in der amerik. Note außerdem das brit. Ersuchen, die Kriegsschuldenfrage neu aufzurollen, entschieden mit dem Hinweis abgelehnt, daß der US-Kongreß dem niemals zustimmen werde. „Die amerikanische Regierung sehe keinen Zusammenhang zwischen Reparations- und Kriegsschuldenfrage und das Lausanner Reparationsabkommen [vgl. insbes. das sogen. Gentlemen's Agreement vom 2.7.32, Anm. 13 zu Dok. Nr. 56] sei keineswegs unter irgendeiner Beteiligung oder bindenden Erklärung seitens der Vereinigten Staaten zustande gekommen.“ Vgl. Horkenbach 1932, S. 387; ADAP, Serie B, Bd. XXI, Dok. Nr. 222.

⁹ Über Sachverhalt und Vorgeschichte s. Anm. 9 zu Dok. Nr. 9.

¹⁰ Aufzeichnungen hierzu nicht ermittelt. Gegenstand der Ressortberatungen dürfte die aus Washington gemeldete Verärgerung der US-Regierung über die dt. Erklärung vom 8.9.32 (Telegrammbericht Leitners an das AA vom gleichen Tage in R 43 I/339, Bl. 200) gewesen sein, daß die RReg. nicht in der Lage sein werde, die zum 30.9.32 fällige Mixed-Claims-Halbjahresrate (20,4 Mio RM gemäß dt.-amerik. Schuldenabkommen vom 13. 3./23.6.30, RGBl. II, S. 385, 960) auszus zahlen. Am 26.11.32, dem Tag der oben genannten Ressortbesprechung, übermittelte das AA an den dt. Botschafter in Washington telegrafisch die folgenden „Gedankengänge“ mit der Bitte, sie dem US-Schatzsekretär Mills „in freundschaftlicher Form, aber mit Nachdruck“ vorzutragen: „Wir bedauerten seine Enttäuschung über den letzten Zahlungsaufschub, angesichts Finanz- und Devisensituation sei aber Reichsregierung nicht in der Lage gewesen, anders zu handeln. Bei unserem Vorgehen seien wir durchaus im Rahmen amerikanisch-deutschen Schuldenabkommens geblieben; die Erklärung des deutschen Moratoriums sei rechtlich einwandfrei und tatsächlich durch die Lage Deutschlands völlig gerechtfertigt. Wir verstünden, daß die im War Claims Settlement Act [US-Gesetz vom 10.3.28, Inhalt: Freigabe von ca. 80% des im Weltkrieg beschlagnahmten dt. Eigentums, Entschädigungszahlungen an Deutsche für beschlagnahmte Schiffe und Patente, Festsetzung des Gesamtbetrages der durch die dt.-amerik. Mixed-Claims-Commission festgestellten Ersatzansprüche amerik. Bürger und der US-Regierung an Dtld. auf 221 Mio Dollar; vgl. Schultheß 1928, S. 394 f.] vorgesehene Abwicklung der Zahlungen an die deutschen und amerikanischen Claimants durch das Ausbleiben der deutschen Regierungsraten erschwert werde, glaubten aber dringend davor warnen zu sollen, nun überstürzt und einseitig den bisherigen Modus zu ändern. Schon die Frage, ob die Amerikanische Regierung zu einer derartigen einseitigen Abänderung durch amerikanisches Gesetz rechtlich in der Lage sei, müsse von uns verneint werden: War Claims Settlement Act sei ausdrücklich in amerikanisch-deutschem Schuldenabkommen erwähnt, und es müsse daraus gefolgert werden, daß es hierdurch Bestandteil oder Voraussetzung amerikanisch-deutscher Vereinbarung geworden sei. Außerdem betone Ziffer 4 des Abkommens, daß Deutschlands Vertragstreue und Kredit die einzige Sicherheit für die Erfüllung seiner Verpflichtungen sein solle, schließe also den

3. Antrag des Vorstandes der Sozialdemokratischen Partei auf Zulassung eines Volksbegehrens¹¹.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt der Vorlage vor¹². Er kam zu dem Ergebnis, daß es wohl zweckmäßig sei, zur Zeit noch keine Entscheidung über den Antrag des Vorstandes der sozialdemokratischen Partei auf Zulassung eines Volksbegehrens zu treffen, sondern die Entscheidung vorläufig zu vertagen.

Das *Reichskabinett* stimmte dieser Auffassung zu¹³.

4. Entwurf einer Verordnung über Fürsorgeerziehung. [...] ¹⁴

5. Streiks in lebenswichtigen Betrieben ¹⁵.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß die Beratungen über die Maßnahmen, die zum Schutze lebenswichtiger Betriebe getroffen werden müßten, noch nicht restlos abgeschlossen seien. Außer derartigen Maßnahmen würden Maßnahmen mit dem Ziele einer stärkeren Einschränkung der Pressefreiheit sowie die Einführung der Schutzhaft notwendig sein. Es werde sich nicht vermeiden lassen, die Einsetzung von Reichskommissaren vorzusehen, um diese Bestimmungen durchzuführen. Die Verordnung, die derartige Bestimmungen enthalte, solle nach seiner Ansicht fortbestehen, aber erst in Kraft gesetzt werden, wenn sich die Notwendigkeit ergebe¹⁶.

Der *Reichswehrminister* führte aus, daß er die größte Gefahr für den Zeitpunkt unmittelbar nach der Neuernennung des Reichskabinetts erblicke. Die Reichsregierung müsse dann klar zeigen, daß sie nicht mit sich spaßen lassen werde. Eine einzige Verordnung solle nach seiner Auffassung alle Bestimmungen enthalten, die gebraucht würden. Gegen die Einsetzung von Reichskommissaren habe er Bedenken.

Zugriff der Amerikaner auf Freigabevermögen aus. Jedenfalls aber würde eine derartige Abänderung des War Claims Settlement Act allgemein als Schutzmaßnahme gegen deutsche Zahlungsunfähigkeit oder vielleicht sogar deutsche Zahlungsunwilligkeit aufgefaßt und der deutsche Kredit, an dem gerade Amerika so stark interessiert sei, hierdurch empfindlich geschädigt werden. Außerdem würde die Amerikanische Regierung damit den klaren Weg verlassen, den sie in der Frage der Freigabe des privaten Eigentums seinerzeit eingeschlagen habe, und zu Methoden zurückkehren, die glücklicherweise einer vergangenen Zeit anzugehören schienen.“ (R 43 I/339, Bl. 229–232). – Zum Fortgang s. diese Edition: Die Regierung Hitler 1933/34, Dok. Nr. 7, dort auch Anm. 4 und 11.

¹¹ Hierzu vgl. Dok. Nr. 141, P. 1, dort auch Anm. 6.

¹² In der Vorlage (7. 11.) hatte der RIM mitgeteilt, daß der Vorstand der SPD beim RIMin. den Entwurf eines Gesetzes über Aufhebung des Zweiten Teils („Sozialpolitische Maßnahmen“) der VO des RPräs. vom 4.9.32 (RGBl. I, S. 425, 429) vorgelegt und beantragt habe, ihn zum Volksbegehren zuzulassen. „Über die Frage, ob dem Antrag stattgegeben werden kann, ist eine Übereinstimmung mit dem beteiligten Herrn Reichsarbeitsminister und dem Herrn Reichsminister der Finanzen nicht erzielt worden. Der Herr Reichsarbeitsminister vertritt die Auffassung, daß der Gesetzesentwurf unter den Begriff „Haushaltsplan“ des Artikel 73 Abs. 4 der Reichsverfassung [„Über den Haushaltsplan, über Abgabengesetze und Besoldungsordnungen kann nur der Reichspräsident einen Volksentscheid veranlassen.“] falle und daher nicht zulassungsfähig sei. In Übereinstimmung mit dem Herrn Reichsminister der Justiz bin ich der Auffassung, daß verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Zulassungsfähigkeit nicht erhoben werden können.“ Der Vorlage ist eine Aufzeichnung „Zur Frage der Zulassungsfähigkeit des Volksbegehrens der Sozialdemokratischen Partei“ (9 Seiten) beigefügt, worin der RIM sich mit den Einwänden des RArbM eingehend auseinandersetzt und zu dem Ergebnis kommt: „Nach Lage aller Umstände wird man von dem zur Zulassung beantragten, die Ermächtigung aufhebenden Gesetze nicht sagen können, daß es ein Gesetz mit wesentlich geldlichem Charakter ist, das den Haushalt ‚unmittelbar‘ betrifft, oder daß es ein Gesetz ist, das infolge der von ihm angeordneten Einnahmen oder Ausgaben den Staatshaushalt irgendwie wesentlich beeinflußt. Es dürfte vielmehr hier der typische Fall eines Gesetzes mit finanziellen Nebenwirkungen vorliegen, das an sich nicht volksbegehrensunfähig ist.“ (R 43 I/1888, Bl. 212–217).

¹³ Da die RReg. den sozialpolitischen Teil der VO vom 4. 9. durch VO vom 17.12.32 (RGBl. I, S. 547) aufhob, erübrigte sich der sozialdemokratische Zulassungsantrag.

¹⁴ Aktenmaterial hierzu in R 43 I/785. S. auch RGBl. 1932 I, S. 531.

¹⁵ Zur diesbez. Kabinettsvorlage des RIM vom 25. 11. (Entwurf einer VO des RPräs. zum Schutz lebenswichtiger Betriebe) s. Dok. Nr. 231.

¹⁶ Vgl. unten Anm. 19.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß man nach seiner Ansicht ohne Reichskommissare in Ländern wie Oldenburg, Thüringen, Braunschweig und Anhalt nicht werde auskommen können¹⁷. Der *Reichswirtschaftsminister* wies auf die Widerstände hin, die Bayern stets gegen die Reichskommissare gehabt habe¹⁸.

Der *Reichsminister des Innern* erwiderte, daß er für den Fall der Notwendigkeit eines Reichskommissars in Bayern an Staatsminister Dr. Stützel als Reichskommissar denke.

Es bestand *Übereinstimmung* darüber, daß eine einzige Verordnung sämtliche Vorschriften enthalten solle, welche zum Schutz lebenswichtiger Betriebe, zu einer weiteren Einschränkung der Pressefreiheit usw. notwendig sind¹⁹.

6. Verhandlungen mit den Ländern.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß er mit den Gesandten der beteiligten Länder über seine Verhandlungen mit den Ländern wegen der Verfassungsreform²⁰ gesprochen habe. Die Gesandten hätten ihm erklärt, daß die Länder den dringenden Wunsch hätten, die Verhandlungen sollten nicht einschlafen. Sämtliche Länder gingen von der Voraussetzung aus, daß die Verbindung Reich–Preußen nicht aufhöre.

Der *Reichswehrminister* führte aus, daß er in dem Ergebnis der bisherigen Verhandlungen keine Basis für weitere Verhandlungen erblicke. Nach seiner Ansicht solle man die Verhandlungen vorläufig nicht weiter verfolgen.

Das *Reichskabinett* stimmte dieser Auffassung zu.

7. Außerhalb der Tagesordnung: Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Reichsbahn. [...] ²¹

8. Außerhalb der Tagesordnung: Beibehaltung des Aufsichtsratspostens durch Reichsminister Dr. Bracht. [...] ²²

9. Außerhalb der Tagesordnung: Abänderung der Verordnung vom 5. September 1932 zur Vermehrung und Erhaltung der Arbeitsgelegenheit ²³.

Der *Reichsarbeitsminister* nahm Bezug auf die Beratung des Reichskabinetts über die gleiche Angelegenheit in der Sitzung vom 18. November 1932²⁴ (Ziffer 4 der Niederschrift)²⁵ und erklärte, er sei nach erneuter Aussprache mit den Arbeitgeberverbänden zu der Überzeugung gekommen, daß es doch richtiger sei, die Verordnung vom 5. September unverändert fortbestehen zu lassen. Daher

¹⁷ Es handelt sich um Länder, deren Regierungen ganz oder zum überwiegenden Teil aus Nationalsozialisten bestanden.

¹⁸ Vgl. die Ausführungen des Bayer. MinPräs. Held in den Besprechungen am 11. und 12. 6. sowie am 23.7.32 (Dok. Nr. 18, 21 und 83).

¹⁹ Mit Schreiben an StSRkei vom 2.12.32 übersandte der RIM den Entwurf eines „neuen § 5“, den er in den Entwurf der VO des RPräs. zum Schutz lebenswichtiger Betriebe einzufügen bat. Im wesentlichen handelte es sich hierbei um Vorschriften, nach denen Tageszeitungen und periodische Druckschriften bei Zuwiderhandlung gegen § 1 der VO „polizeilich beschlagnahmt oder eingezogen werden“ konnten (R 43 I/2121, Bl. 179–180). – Eine VO zum Schutz lebenswichtiger Betriebe wurde in der Zeit der nachfolgenden Regierung Schleicher nicht erlassen. Zur erneuten Beratung über die Inkraftsetzung dieser VO (auch genannt „Schubkastenverordnung“) bzw. über die Einbeziehung ihrer Bestimmungen in der von RIM Frick am 2.2.33 vorgelegten „Entwurf einer Verordnung zum Schutze des deutschen Volkes“ vgl. diese Edition: Die Regierung Hitler 1933/34, Dok. Nr. 3, P. 1; 9, P. 3; 11, P. 2.

²⁰ Vgl. Anm. 15 zu Dok. Nr. 215.

²¹ Aktenmaterial hierzu in R 43 I/1060.

²² Aktenmaterial hierzu in R 43 I/2774.

²³ Zum Inhalt der VO (RGBl. 1932 I, S. 433) s. Anm. 9 zu Dok. Nr. 112.

²⁴ Richtig: „17. November 1932“.

²⁵ Vgl. Dok. Nr. 215, P. 4.

bitte er damit einverstanden zu sein, daß die von ihm mit Schreiben vom 14. November 1932 vorgelegte Verordnung zur Abänderung der vorgenannten Verordnung vom 5. September 1932²⁶ bis auf weiteres zurückgestellt werde.

Das Kabinett nahm hiervon zustimmend Kenntnis²⁷.

10. Außerhalb der Tagesordnung: Zeche Sachsen²⁸.

Der Reichswirtschaftsminister machte eingehende Ausführungen über die Sachlage. Der Vertrag zwischen dem Reich und der Mansfeld A. G. laufe am 31. Dezember 1932 ab²⁹. Verhandlungen über Verlängerung schweben.

Es sei mit Sicherheit anzunehmen, daß Otto Wolff den Prozeß gegen die Mansfeld A. G. gewinnen würde³⁰. Die Firma würde dadurch umgeworfen. Insbesondere wegen ihrer Kupferproduktion

²⁶ Vgl. Anm. 18 und 19 zu Dok. Nr. 215.

²⁷ In der Ministerbesprechung am 14. 12. beschloß die nachfolgende RReg. die restlose Aufhebung der VO vom 5.9.32. Vgl. diese Edition: Das Kabinett Schleicher, Dok. Nr. 24, P. 11.

²⁸ RegPräs. Pünder (Münster) hierzu in einem Schreiben an den RK vom 10.11.32 u. a.: Die Zeche Sachsen (in Heessen, Kr. Beckum), die „man ohne Übertreibung wohl als *das modernste Kohlenbergwerk* des ganzen Rheinisch-westfälischen Industriegebietes ansprechen“ könne, gehöre „bisher der Mansfeld A. G. [Kupfer-, Silber-, Kohlenbergwerke], die nun aber in den letzten Wochen wegen Zeche Sachsen einen Verkaufsvertrag mit der zum Haniel-Konzern gehörenden Gewerkschaft Rheinpreußen abgeschlossen hat. Die Mansfeld A. G., an der der Kölner Großindustrielle Otto Wolff maßgeblich beteiligt ist [vgl. unten Anm. 30], erstrebt mit dem Verkauf, einen Teil ihrer Kohlenproduktion abzustoßen und damit ihre finanzielle Basis liquider zu gestalten, während auf der anderen Seite die Gewerkschaft Rheinpreußen durch den Zuerwerb der Zeche Sachsen ihre Quote im Kohlensyndikat um einige Prozent erhöhen will. Da die Kohleninteressen der Gewerkschaft Rheinpreußen am Niederrhein liegen und die Gewerkschaft ohne jede Schwierigkeiten diese ergänzende Quote aus ihren bisherigen niederrheinischen Kohlengruben herauswirtschaften kann, wird die völlige Stillegung der Grube Sachsen die selbstverständliche Folge dieses Verkaufes sein.“ Das wäre aber „nicht nur für die betroffenen Bergleute ruinös, sondern würde sich im Münsterlande und im ganzen Industriegebiet geradezu zu einem Skandal auswachsen“, dies besonders dann, wenn offenbar würde, daß „auf Grund rein egoistischer Quoteninteressen Tausende und Abertausende deutscher Arbeiter ins Elend gestürzt werden“ sollen. Was die rechtliche Seite angehe, „so liegt einstweilen nur erst ein – allerdings völlig fertiggestellter – Verkaufsvertrag zwischen den beiderseitigen Verwaltungen von Mansfeld und Rheinpreußen vor. Dieser Verkaufsvertrag bedarf nun natürlich noch der Genehmigung durch die beiderseitigen Aufsichtsorgane. Hierbei ist, soweit die Verkäuferin Mansfeld A. G. in Betracht kommt, die Reichs- und Preußische Staatsregierung stark beteiligt. Wie Ihnen, hochverehrter Herr Reichskanzler, gewiß bekannt ist, ist die Mansfeld A. G. als eine wesentliche Trägerin der deutschen Edelmetallproduktion vor einer Reihe von Jahren seitens der öffentlichen Hand unterstützt und saniert worden [vgl. unten Anm. 29], was natürlich die Einräumung eines starken Einflusses der öffentlichen Hand in allen entscheidenden Fragen der Mansfeld A. G. zur Folge hatte. Äußerlich findet dies seinen Niederschlag darin, daß im Aufsichtsrat der Mansfeld A. G. verschiedene Beamte der Berliner Zentralstellen sitzen.“ Sonach liege die Entscheidung über die endgültige Genehmigung des Verkaufsvertrages und die Stillegung der Zeche Sachsen letzten Endes bei der Reichs- und Preußischen Staatsregierung, die den Verkauf unter allen Umständen verhindern sollte (R 43 I/2180, Bl. 5–8).

²⁹ Hierbei handelt es sich um den am 30.1.31 unterzeichneten „Vertrag zwischen der Reichsregierung und der Preußischen Staatsregierung einerseits und der Mansfeld A. G. für Bergbau- und Hüttenbetrieb in Eisleben (Mansfeld) andererseits wegen Fortführung der Hilfsmaßnahmen für den Kupferbergbau“, während dessen bis zum 31.12.32 befristeter Laufzeit die Mansfeld A. G. ihr gehörende Betriebe und Betriebsteile nur mit Zustimmung der RReg. und der PrStReg. veräußern durfte. Nach dem Vertrag sollte die Mansfeld A. G. von Reich und Preußen je zur Hälfte ab 1.1.31 für die Dauer von zwei Jahren erhalten: „a) als Beitrag zum Ausgleich der Mindererlöse einen Jahreszuschuß von höchstens 5 640 000 RM, der in monatlichen, der jeweiligen Höhe der Erlöse für Kupfer und Silber angepaßten Beträgen vorschußweise gezahlt wird; b) zum Zwecke der Betriebsverbesserungen einen weiteren Jahreszuschuß von höchstens 1 400 000 RM.“ (Vertragstext in R 2/15347, Bl. 33–41).

³⁰ Hierzu hatte Feßler am 18. 11. für den StSRkei vermerkt: „Otto Wolff hat Mansfeld auf Rückzahlung des Kaufpreises von Kuxen der Zeche Sachsen verklagt, weil der Kaufvertrag nichtig sei. Es ist ziemlich bestimmt damit zu rechnen, daß Mansfeld verurteilt würde, an ihn 11 Millionen RM zu zahlen. Damit wäre die Firma ruiniert. Deswegen hat sie die Zeche Sachsen an die Gewerkschaft Rheinpreußen (Haniel) verkauft, vorbehaltlich der Genehmigung des Aufsichtsrats und der Generalversammlung.“ (R 43 I/2180, Bl. 35). – In einer erheblich präziseren, in Teilen hiervon allerdings abweichenden Darstellung, die der Landrat des Kreises Beckum, Fenner v. Fenneberg, am 22.11.32 an den RK übermittelte, heißt es u. a.: „Die 1000 Kuxe der Gewerkschaft ‚Sachsen‘ befanden sich ursprünglich im Alleinbesitz der Mansfeld A. G. für Bergbau und Hüttenbetrieb in Eisleben. Später übernahm die Firma Otto Wolff in Köln von der Firma Mansfeld einen Betrag von 500 Sachsenkuxen unter Anrechnung auf einen nach der Währungsstabilisierung an die Firma Mansfeld gewährten Kredit von angeblich 7 Millionen RM. Nach dem hierüber abgeschlossenen Vertrage übernahm die Mansfeld A. G. eine Reihe von Verpflichtungen, u. a. die, der Firma Otto Wolff im Kohlensyndikat das Selbstverbrauchsrecht zu verschaffen. Diese Bedingung wurde von der Mansfeld A. G. nicht erfüllt, worüber ein Rechtsstreit zu entstehen drohte. Bei der juristischen Untersuchung des Vertrages ergaben sich mancherlei Mängel, sodaß sich die Möglichkeit ergeben konnte, die Nichtigkeit der Verträge durchzusetzen. Es war aber der seit Jahren *nur noch mit Reichs- und Staatshilfe fortgeführten Mansfeld-Gesellschaft* nicht möglich, die 500 Sachsenkuxe zurückzunehmen und den Betrag von 7 Millionen Reichsmark zuzüglich seit

müsse das aus Interessen der Landesverteidigung verhindert werden. Jetzt bereits gehe die Firma mit dem Plane um, die Kupfergewinnung stillzulegen.

Käme Mansfeld zum Konkurs, so würden 12 000 Arbeiter erwerbslos, die nicht anders untergebracht werden könnten. Es entstünde ein Notstandsgebiet besonderer Bedeutung. Das Reich müßte Mansfeld kaufen. Die Firma wäre zum Schrottwert von 8–10 Millionen zu haben.

Bei dieser Sachlage müsse sich Mansfeld für die Stilllegung der Zeche Sachsen erklären. Deren Quote im Kohlensyndikat sei relativ klein. Haniel hoffe, durch Kauf der Quote für die Zeche Rhein–Preußen eine bessere Beschäftigung dieser Anlage zu ermöglichen. Der Übergang soll am 1. April 1933 erfolgen. Bekäme Haniel die Quote nicht, so würde das bei der Zeche Rhein–Preußen durch Minderbeschäftigung in die Erscheinung treten.

Es bestehe keine rechtliche Möglichkeit für die Reichsregierung einzugreifen, ähnlich wie bei der Wenceslausgrube in Schlesien³¹.

Nach den Demobilmachungsbestimmungen³² könne die Stilllegung dadurch verhindert werden, daß die Landesregierung die Zeche Sachsen gegen Entschädigung enteignet. Ihr Betrieb leide darunter, daß er in einer Teufe von 1000 m arbeite; die Temperatur sei in den Schächten so hoch, daß die Arbeitszeit um eine Stunde verkürzt werden müßte. Bisher habe die Zeche nur mit Verlust gearbeitet. Bei einer Enteignung würden die Verluste noch größer werden, weil sie jetzt bei dem Verkauf von Kohle an die Mansfeld A. G. Vorzugspreise erhalte.

Damit würde das Defizit jährlich auf 1 Million steigen. Auch bei besserer Konjunktur würde die Zeche ein Zuschußbetrieb bleiben. Das Reich müßte etwa 8–10 Millionen Aufwenden, um die Zeche aufrechtzuerhalten und die Verluste zu übernehmen. Das sei wirtschaftlich nicht zu vertreten.

Verhandlungen mit den preußischen Stellen über die anderweitige Unterbringung der 1400 Arbeiter seien im Gange. Ein Teil könne bei Neueinstellungen im Ruhrgebiet berücksichtigt werden. In letzter Zeit seien dort 6000 Arbeiter neuangelegt worden. Andere könnten bei Mansfeld Beschäftigung finden. Allerdings würde ein Unruheherd für längere Zeit bestehen bleiben.

Würde die Zeche gestützt, so würden andere Zechen in der Gegend mit Recht den gleichen Anspruch erheben.

Der *Reichsminister des Innern* stellte fest, daß das Kabinett den Ausführungen des Reichswirtschaftsministers *zustimmt*. Es solle alles versucht werden, um die Arbeiter anderweitig unterzubringen.

Der *Reichskanzler* bat nach seiner Rückkehr in die Sitzung, den Beschluß des Kabinetts nicht in die Öffentlichkeit zu bringen. Die endgültige Entscheidung müsse zunächst in der Schwebe bleiben³³.

10 Jahren aufgelaufener Zinsen, also mehr als 10 Millionen RM an die Firma Otto Wolff zu vergüten. Unter diesen Umständen war man bestrebt, den Konflikt dadurch zu lösen, daß sowohl Mansfeld A. G. und Otto Wolff gemeinsam ihre je 500 Sachsenkuxe an die Gewerkschaft Rheinpreußen im Haniel-Konzern verkaufen wollen. Der Aufsichtsrat der Mansfeld A. G. soll am 5. November 1932 dem Verkauf bereits zugestimmt haben, sodaß es nur noch der Genehmigung der Generalversammlung bedarf.“ Die in der Tagespresse und in der Bevölkerung aufgestellte Behauptung, daß die Gruppe Haniel die Zeche Sachsen nur gekauft habe, um die Syndikatsquote auszunutzen, und daß infolgedessen die Stilllegung der Zeche Sachsen beabsichtigt sei, könne er, Fenneberg, nicht direkt bestätigen, doch müsse er „nach den bisherigen Erfahrungen im Quotengeschäft der Zementindustrie des Kreises“ befürchten, daß es „doch zur Stilllegung der Zeche Sachsen kommen kann“ (ebd., Bl. 50–51).

³¹ Hierzu vgl. Dok. Nr. 13, P. 1.

³² Vgl. die „Verordnung über die wirtschaftliche Demobilmachung“ vom 7.11.18 (RGBl., S. 1292) und die pr. „Anordnung, betreffend ein vereinfachtes Enteignungsverfahren“ vom 17.11.18 (Pr. Gesetzsammlung, S. 179).

³³ Die Bemühungen um Sicherung des Fortbestandes der Zeche wurden in den folgenden Monaten in vielfältiger Weise (Eingaben, Sachverständigengutachten, Korrespondenzen hierzu in R 2 /15350, 15371 und 15372; R 43 I/2180; NL Pünder 188) fortgesetzt; zur erneuten Behandlung der Angelegenheit auf Kabinettssebene kam es in einer Ministerbesprechung am 21.12.32 und in einer Chefbesprechung am 15.3.33, in der Hitler sich für „Einwirkung auf Wolff“ aussprach. Die daraufhin zwischen diesem und Vertretern des RWiMin. alsbald aufgenommenen Verhandlungen führten Ende April/Anfang Mai 1933 zur Einigung über den Weiterbetrieb der Zeche Sachsen. Vgl. diese Edition: Das Kabinett Schleicher, Dok. Nr. 33, P. 5; Die Regierung Hitler 1933/34, Dok. Nr. 24, P. 5; 62.

Zitierhinweis

Nr. 232 Ministerbesprechung vom 25. November 1932, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Papen, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1988, S. 1013–1022 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vpa-D232>